

- Hn 33, 2** illam reformare<sup>1</sup> quis cupiat, non procedet<sup>2</sup> in cele[bration]ibus[?]a, ut opus sit iudicibus narrationes repetere iudicii<sup>3</sup>, maxime si dominus querimonie interfuerit uel dapifer uel minister eius, uel congruum inde terminum<sup>4</sup> habuerit<sup>5</sup>.
- [33, 3]** Si dominus placitet contra hominem suum, respectare<sup>6</sup> potest et differre<sup>b</sup>, dum uelit, quia non frangit<sup>c</sup>, nisi maior iusticia intersit.
- [33, 3a]** Erga parem uel<sup>7</sup> uicinum suum uel alterius hominem agens uiderit, ne pro recti penuria<sup>8</sup> sine iudicio dimittat eum tercio<sup>d</sup>, quia curiam suam inde<sup>9</sup> perderet et placitum et<sup>10</sup> emendaret.
- [33, 4]** De libro Theodosiane<sup>e</sup> legis<sup>11</sup>: Iniuste uictus infra III menses reparet causam<sup>f</sup>; quod si neglexerit, sententia *Epit. Aeg.* collata perseueret.
- [33, 5]** Iudices<sup>g</sup> sane non debent esse nisi quos impetitus elegerit.
- [33, 6]** Augustinus<sup>12</sup>: Iuris forensis<sup>13</sup> est, qui in impetitionibus<sup>14</sup> mentitus est<sup>15</sup>, non ei prosit quod impeatrit. **[33, 7]** Ieronimus<sup>16</sup>: Equum<sup>h</sup> iudicium est<sup>17</sup>, ubi non persona set opera considerantur.
- [34]** De<sup>18</sup> (forisfacto) iudicio iniusto. **[34, 1]** Si quis ira uel \*odio<sup>i</sup> uel timore<sup>19</sup> uel amore uel cupiditate *II Cn. 15. 1* uel quoquo<sup>20</sup> respectu<sup>k</sup> iniustum<sup>l</sup> iudicet uel unlagam<sup>21</sup> constituat, CXX sol. culpa sit et *Ivo Pan. IV 199* **degenscypes<sup>m</sup> 22 (honore)** et<sup>23</sup> **omni<sup>n</sup> iudicialia<sup>24</sup>** dignitate priuetur<sup>25</sup>, nisi se erga regem redimat, sicut **in eius misericordia erit.**
- [34, 1a]** In Denelaga: lahlite<sup>26</sup>, nisi super sancta iurare poterit, quod melius<sup>27</sup> et rectius nesciuit, siue in comitatu uel quouis placito regis fiat, de sua uel alterius causa, uel inter compares in curiis uel diuisis<sup>o</sup> uel locis suis uel inter dominum et hominem suum: ubique<sup>28</sup> sit interdictum.
- [34, 1b]** Pensandum est etiam, si de peccunialibus uel capite plectendis<sup>29</sup> accionibus<sup>30</sup>, et an scienter uel<sup>31</sup> inscienter hoc acciderit.
- [34, 1c]** Sepe enim culpa<sup>32p</sup> malum aggrauat et were uel wite<sup>33</sup> uel lahlite<sup>34</sup> discrimen inf[or]ci[at]<sup>35</sup>.
- [34, 2]** Si quis iniustum iudicet et<sup>36</sup> affligat, wera<sup>q</sup> componat.
- [34, 3]** Qui iustum iudicium ordinabiliter<sup>37</sup> habitum et legitime redditum improbauerit, si regis accio sit, *ebd. 15, 2* ouerseunesse iudicetur, id est L<sup>r</sup> sol. in<sup>38</sup> Westsexa<sup>39</sup> — si erga comitem [LX<sup>s</sup>] sol., erga hundretum XXX sol. ex<sup>40</sup> V den., qui faciunt<sup>t</sup> V mancas —, ut<sup>u</sup> solidus denariis<sup>41</sup> XII computetur; et deinceps in aliis<sup>v</sup> estimetur, sicut eorum ouerseunessa<sup>42</sup> erit.

a) cel'ibus *ScHg*; sceleribus *übr.*, *Edd.*; *vgl.* non procedit *S. 568 Z. 2 und* iudicium celebrare 5, 2. 32, 1

b) *aber nicht* contramandationem recipere 59, 11 c) die Klage scheitert nicht d) *vgl.* 33, 1a. 59, 19

e) *Epitome Aegidii* aus *Lex Rom. Visigot.* (ed. Haenel 228) XI 9, 1. *Letztere schöpft aus C. Theodos. XI 31, 6; vgl. Conrat (Cohn) Gesch. Röm. Rechts I 60. 224*

f) *suam fügt zu KOr*; *sua auch* *Interpr. Legis Rom. Visigoth., von Haenel für Hn's Quelle gehalten; meist aber steht Hn näher zu Epit. Aeg. Nur die Interpret. copirte* Will. Malmesbur. in *Hs. Oxford Bodley Selden B 16 (ed. Stubbs I p. cxxxi); vgl. Conrat 232* g) *bereits* 5, 5; *vgl.* 5, 1a g

h) *Hieron. Epist. 96, 20 (ed. Migne Patrol. 22, 789):* Si quando potestas iudicii nobis data fuerit, . . non sit personarum consideratio sed rerum

i) *peruertitur iudicium timore, cupiditate, odio et amore Isidori Sent. 3, 54, 7*

k) *ausgeschrieben vom Corrector über Sc's r<sup>n</sup> [was dafür richtige Sigle, aber als r von Wheloc missverstanden ist; forte 'regis' Twysden; iudicium ändert Somner]*

l) *vgl.* *Leis Wl 39, 1* m) *aus Angelsächs. Cnut. Anders 34, 2* n) *so* 13, 4 o) *vgl.* 9, 4 p) *vgl.* 35, 2

q) *Anders 13, 4. 34, 1* r) *Normannisch, umgerechnet aus CXX Cnuts; vgl.* 29, 3. 35, 1. 37, 2<sup>e</sup>. 76, 4b

s) *XL Hss. Edd.; gebessert aus* 35, 1a. 87, 5; *Cnut* t) *vgl.* 35, 1. 69, 2. 76, 6a u) *vorausgesetzt dass. Das Folgende gehört zu I. sol.*

v) *bei anderen Gerichtsherren werde die Geldbusse für Ungehorsam gegen ihr Gerichtsurtheil*

1) *info. q. Or; informare ScHg* 2) *-dit Sc* 3) *Punct unter letztem i Sc; -ci Hg Wh* 4) *verbessert vom Corr. aus tamen Sc; tunc fügt zu KEdd.* 5) *habuit ScHgK* 6) *representare KCo Or Gi* 7) *et Lond* 8) *pennu. Co* 9) *fehlt Co Or* 10) *interpunctirt Sc; fehlt Lond* 11) *verb. vom Corr. aus legit Sc* 12) *-no gegen Hss., Wi Tho* 13) *-rin. ScHg* 14) *petic. Or* 15) *fuerit Lond* 16) *-mo gegen Hss., Wi Tho* 17) *fehlt ScHg* 18) *De placito tractando [irrig aus Rubrik 33] in ius. iud. ScHg Edd.; C. XXXV De f. iu. in. KCo Or Gi* 19) *a. uel t. Lond* 20) *quo-cumque Lond* 21) *utl. Lond* 22) *ö. Sc; statt dessen h. übr.* 23) *fehlt K; id est empfiehlt Somner* 24) *d. i. KCo Or Gi* 25) *-uatur ScHg Edd.* 26) *-slutes ScHg; lahlite Lond* 27) *r. et m. Lond* 28) *utrique ScHg; utique sit interdum Wh* 29) *-di Co* 30) *occasionibus Lond* 31) *hoc uel insc. Lond* 32) *übergesch. vom Corr. Sc; culpe Lond; fehlt Hg* 33) *wyte Lond* 34) *lahil. ScHg; lahl. Lond* 35) *infatuat Hss.; infert ohne Hss. Wi; bessere vielleicht inde format oder facit* 36) *uel Co Or; ergänze iustum?* 37) *ordinaliter Lond* 38) *in W. fehlt Lond* 39) *-saxa Wh* 40) *et Lond* 41) *XX duo den. KCo Or Gi* 42) *-senn. Co; seun. Or; -se Wh*